

상품주문 시스템 계약서

한국체인사업 협동조합 (이하 "KVC")과 ㈜대한상인(이하 "대한상인")은 다음과 같이 한국체인사업 협동조합의 공동구매시스템을 위한 시스템 계약(이하 "본 계약"이라 한다)을 체결하여, 상호신뢰와 이해를 바탕으로 본 계약에 의한 사업에 최선을 다하기로 하고, 아래와 같은 제반 사항을 체결하고 서명·날인하기로 한다.

제1조 [목적]

- ① 본 계약은, 중소유통 경쟁력을 위한 대중소기업 상생협력 사업의 일환으로 추진되는 상품주문시스템(이하 "생큐마트몰"이라 한다)을 구축함에 있어 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등에 대한 KVC와 대한상인의 의무사항과 제반사항을 명확하게 규정하기 위함이다.
- ② KVC와 대한상인이 계약을 신의에 따라 성실히 이행함으로써 KVC와 대한상인간의 공정한 거래관계를 형성하고 이를 바탕으로 최선을 다하여 공동의 발전을 도모함을 목적으로 한다.

제2조 [용어의 정의]

본 계약에서 사용되는 용어는 다음과 같은 뜻을 가진다.

- ① "가맹점"이라 함은 KVC에 소속된 소매점을 말한다.
- ② "체인본부"라 함은 한국체인사업 협동조합에 소속된 회원사를 말한다.
- ③ "공동구매사업"이라 함은 KVC와 대한상인이 실시하는 상품공급자와의 상생협력 사업을 말한다.
- ④ "상품"이라 함은 상품공급자가 KVC의 요청으로 대한상인에게 제공한 DB, KVC 및 체인본부 또는 가맹점이 상품주문하게 되는 웹, 모바일 어플등의 인터넷 몰 안에서 보여지는 주문 가능 한 모든 품목을 말한다.
- ⑤ "상품공급자"이라 함은 생큐마트몰에 필요한 상품을 공급하는 자를 말한다.

- ⑥ “수수료” 이라 함은 대한상인이 생큐마트몰의 구축, 개발, 운영관리, 유지보수, 상품 DB구축 등을 수행하는 데에 따른 상품공급자가 kvc를 통해서 대한상인에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.
- ⑦ “본 계약” 이라 함은 본 계약서를 통해 추진되는 상품주문시스템 즉 생큐마트 몰에 대한 계약을 말한다.
- ⑧ “생큐마트몰” 이라 함은 KVC 및 가맹점이 본 계약서를 통한 상품주문을 위해 대한상인이 구축한 상품주문시스템을 말한다.
- ⑨ 브랜드 사용료라 함은 본 시스템을 운영하면서 사용된 kvc소유의 생큐마트 브랜드명 사용에 따른 대한상인이 KVC에게 지급하는 경제적 이익을 말한다.

제3조 [상호간 역할]

① 대한상인의 역할

- (1) 대한상인은 KVC의 공동구매사업을 위해 생큐마트 몰을 구축하는 상품 주문시스템과 관련된 총체적 책임을 가진다.
- (2) 시스템의 모든 개발비용 및 유지보수 비용은 대한상인이 부담한다.
- (3) 대한상인은 생큐마트몰을 KVC의 요청에 따라 유지보수 운영관리 한다.
- (4) 대한상인은 KVC를 대신하여 상품공급자가 제공하는 모든 상품DB를 받아 관리하고 생큐마트몰에서 KVC 및 체인본부와 가맹점이 상품을 주문할 수 있도록 최선을 다한다.
- (5) 대한상인은 생큐마트몰 관련 지속적 영업 및 교육업무의 의무를 가진다.
- (6) 대한상인은 사업이 존속되는 한 생큐마트몰 사용을 보장 토록한다.
- (7) 대한상인은 본 계약을 해지 또는 종료하고자 하는 경우에도 본사업과 관련한 법적, 금전적 등 모든 권리를 포기하는 것으로 한다.
- (8) 대한상인은 생큐마트몰을 통한 부가사업 추진시 KVC에게 사전에 알려야하며 대한상인은 독자적 결정을 통해 수행한다.

② KVC 의 역할

- (1) 체인본부의 의사결정 기구로서 대한상인과의 사업협의 전반의 권한 및 의무를 가진다.
- (2) 생큐마트몰의 브랜드명 Thank Q mart(생큐마트) 는 KVC의 고유브랜드로 KVC 에게 상표권 및 저작권이 있다
- (3) 대한상인의 요청이 있을시 대외기관, 협력업체의 업무 조율에 대해 적극 협력한다.
- (4) 대한상인이 생큐마트 몰을 통해 운영하는 모든 부가 사업에 관련하여 KVC는 민, 형사상 책임을 지지 않는다.

제4조 [상품의 주문]

- ① 대한상인은 인터넷 몰을 통해 발생하는 상품주문 및 결제가 원만히 이루어 질 수 있도록 상품공급자와 협조하여 관리한다.
- ② 체인본부 및 가맹점이 상품주문에 대한 클레임 발생에 즉시 응대하여 상품주문을 원만히 이루어지도록 한다.
- ③ 대한상인은 상품주문에 대한 모든 자료를 KVC와 체인본부가 언제든지 확인 할 수 있도록 관리 시스템을 제공해야 한다.

제5조 [수수료]

- ① KVC는 대한상인에게 생큐마트몰의 구축, 시스템 개발 및 운영관리, 유지보수 등에 대한 모든 업무를 대한상인이 수행하고 수수료를 KVC와 상품공급자, 대한상인간 채권양수도 계약서를 통해 상품공급자에서 대한상인으로 지급함을 원칙으로 한다.
- ② 수수료 지급방법 및 요율은 부속합의서로 정한다.

제6조 [비밀유지]

- ① 대한상인은 본 계약에 의해 진행되는 모든 사업과정에서 직접 또는 간접적으로 확보한 어떠한 정보든지 대외비로 취급하여 비밀을 유지하여야 한다.

- ② 대한상인은 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)도 본 사업이외에 사용할 수 없다.
(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)
- ③ 대한상인은 본 계약에 의해 직접 또는 간접적으로 확보한 와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)도 임의로 인쇄, 복사, 가공하거나 개인 또는 제3자 에게 대여, 공개할 수 없으며 불법유출 되지 않도록 보안에 만전을 기해야 한다.(단, KVC에게 사전 서면 승인을 받은 경우는 예외로 한다.)
- ④ 본 계약이 해지 또는 종료가 될 시 모든 정보는 KVC에게 인계하여야 하고 대한상인이 보관하는 모든 자료는 즉시 폐기하여야 한다.
- ⑤ 대한상인가 본조를 어기고 KVC와 관련된 어떠한 정보(가맹점 정보 포함)를 본 사업 외의 목적으로 사용한 경우 대한상인은 손해 배상과 민, 형사상의 책임을 진다.

제7조 [계약기간]

- ① 본 계약의 유효기간은 2016년 2월 25일부터 4년으로 하며, 계약종료 6개월전까지 KVC와 대한상인이 상호 이의를 제기하지 않을 경우 4년씩 자동 연장한다.
- ② 상호 이의가 있을 시에는 서면으로 이의를 제기해야 하며 잔여 계약기간 이 6개월 미만인 경우에는 서면이 도착한 날로부터 최소 6개월간은 본 계약이 유지되는 것으로 한다.

제8조 [계약해지]

아래의 경우 본 계약은 어느 일방의 통지로서 즉시 해지된다.

- ① 어느 일방이 회생/파산신청을 하는 경우
- ② 어느 일방이 회사를 운영할 권리를 상실한 경우

- ③ 어느 일방이 천재지변 등으로 더 이상 회사를 운영할 수 없게 된 경우
- ④ 본 계약을 위반하는 경우
- ⑤ 양측의 합의에 의한 경우

제9조 [올바른 거래를 위한 협정]

- ① KVC는 대한상인과 다음 각 호의 내용을 준수하도록 한다.
 - (1) 금품이나 선물, 향응, 편의 또는 접대를 받는 등 부당한 이익을 취하거나 부도덕한 행위를 하지 않는다.
 - (2) 상품이나 샘플 등을 부당하게 요구하지 않는다.
 - (3) 상거래를 통하여 인지한 매도자의 경영비밀, 정보 등을 누설하거나 부당하게 이용하지 않는다.
 - (4) 대한상인에게 항상 정직하고 청렴한 자세와 정중한 예의를 갖추고 평등한 기회보장과 공평한 대우를 한다.
- ② 상호신뢰 및 조치
 - (1) 양 당사자는 본 계약내용에 대하여 당해 임직원 및 관계자를 상대로 수시로 점검, 교육하여 성실히 이행하도록 독려한다.
 - (2) 양 당사자는 본 협정에 위반하는 임직원 등에 대한 징계 등 적절한 제재 기준을 마련하고, 본 협정에 위반하는 임직원에 대하여 그 기준에 따라 제재를 하여야 하며, 조치 결과를 상대방에게 통지한다.
 - (3) 당사자 일방이 본 계약을 위반할 경우, 상대방 당사자는 위반내용에 대한 조치의 기준에 따라 거래중지를 포함한 거래 제한조치를 취할 수 있고, 위반한 당사자는 위반 내용에 대한 조치에 상응하는 책임을 감수하여야 한다.
 - (4) 양 당사자는, 본 협정 및 전자문서에 의하여 체결된 약정, 대표이사 명의의 공문에 의한 약정 외, 임직원간에 이루어진 구두약정사항과 대표이사 명의를 아닌 서면약정에 대하여는 상대방에게 책임을 지지 아니한다.

제10조 [특약사항]

- ① 본 계약은 상호간 제3자에게 계약에 대한 의무와 권리를 위임하거나 양도할 수 없다
- ② 브랜드사용료는 매월 생큐마트 물을 통해 발생하는 체인본부 및 가맹점의 월별실적 합계(배송확정기준, VAT제외)에 대한 기준으로 아래의 금원을 차월말까지 지급한다.

월 매출	20억원 초과 ~ 30억원 이하	30억원 초과 ~ 50억원 이하	50억원 초과 ~ 70억원 이하	70억원 초과 ~ 100억원 이하	100억원 초과
브랜드 사용료	100만원	200만원	300만원	400만원	500만원

2016. 3. Z .

회 사 명 : 한국체인사업협동조합

사업자 등록번호 :

주 소 :

20-82-00712
한국체인사업 권영길
서울특별시 영등포구 의사당대로1길 2
906 (여의도동 하남빌딩)
서비스 알

이사장

권영길 (인)

회 사 명 : (주)대한상인

사업자 등록번호 : 109·86·46018

주 소 : 서울특별시 강남구 봉은사로 63길 8. 2층

대표이사

김광수 (인)

위임장

1. 위임자

회 사 명 : 대한상인
사업자등록번호 : 109 86 46078 법인등록번호 : 110111-5332907
대 표 자 : 김 광 수
주 소 : 서울특별시 강서구 화곡로 68길 15, 4층
연 락 처 : 010-9903-0308 (전화 : 02-5281-3002, 팩스 : 02-3662-5016)

2. 대리인 (위임받는 자)

회 사 명 : 한국체인사업협동조합
사업자등록번호 : 220-82-00712 법인등록번호 : 114640-0020055
주 소 : 서울시 영등포구 의사당대로1길 25 (여의도동, 하남빌딩 906호)
연 락 처 : 02-784-5885 (팩스 : 02-785-0014)

3. 위임사항

- 1) (주)에브리데이리테일과 당사간의 공동구매 사업을 위한 협약서 체결
- 2) 공동구매 사업을 위한 협약체결(나이스정보통신, 삼성카드, 대한상인 등)
- 3) 기타 공동구매 사업 관련된 모든 제반 사항 등

상기 위임자는 위임사항에 대한 모든 권한을 위 대리인에게 위임합니다.

2014년 9 월 26 일

위임자 (체인본부명) : 대 한 상 인
대표이사 김 광 수



* 본 위임장은 위임사항에 해당하는 회사와 계약 외의 용도로는 사용할 수 없다.

부 속 합 의 서

한국체인사업협동조합과 대한상인은 지난 2014년 3월 21일 체결한 “상품주문시스템 위탁계약서”에 의거하여 생큐마트몰의 영업 활성화를 위해 한국체인사업협동조합이 ‘중소기업청 나들가게 상품공급사 모집 공고’에 응하는 것에 전적으로 동의하며, 향후 한국체인사업협동조합이 중기청 나들가게 상품공급사업을 진행함에 있어 사업기간동안 나들가게 점주(가맹점)들이 상품주문시스템 이용함에 있어 문제(애로사항 및 시스템 이용을 위한 제반사항 등)가 발생하지 않도록 상품주문시스템 개발 및 유지보수의 책임을 성실히 이행할 것을 약속합니다.

2015년 1월 16일

“갑” 사업자명 : 한국체인사업협동조합

사업번호 : 220-82-00712

주 소 : 서울시 영등포구 의사당대로1길 25 하남빌딩 906호

대 표 자 : 권 영 길



“을” 사업자명 : (주)대한상인

사업번호 : 109 - 86 - 46078

주 소 : 서울시 강서구 라포로 68길 15 (등촌동, 4층)

대 표 자 : 김 광 수 (인)